

시청각미디어서비스법: 무엇을, 왜 통합하려 하는가

윤장열
성공회대학교 미디어콘텐츠융합학부 교수

목차

- 1 들어가며
- 2 최근 발의된 법안
- 3 주목해야 할 논의들
- 4 마치며

요약

지난 6월 국회에 발의된 ‘시청각미디어서비스법’은 방송·OTT·플랫폼을 하나의 법체계로 통합하려 하지만, 진정한 쟁점은 ‘통합’ 자체가 아니라 무엇을 왜 통합·구분하고 누구에게 어떤 원리로 책임을 부여하느냐이다. 이 글은 공공·시장영역 구분의 규범적 근거 부족, 공영방송 재원체계 미비, 민간·플랫폼 사업자에 대한 비례적 책임 설계 부재, 글로벌 사업자 규제의 실효성이라는 핵심 쟁점을 검토하고 향후 입법 방향을 제언한다. 수년간 제기되어 온 이러한 과제들은 향후 법 제정 과정에서 보다 치열하게 논의되어야 한다.

1. 들어가며: 미디어 생태계의 변화와 법적 도전

디지털 기술의 발전은 미디어 콘텐츠의 생산과 유통뿐 아니라 이용 방식까지 변화시키고 있다. 그러나 전파와 채널, 실시간 편성을 중심으로 미디어를 규율해 온 기존 방송법제는 이러한 변화를 따라가지 못하면서, 오늘날의 미디어 환경은 이전의 법체계만으로 규율하기 어려워졌다. 특히 유튜브, 넷플릭스와 같은 글로벌 플랫폼의 영향력이 확대되고 알고리즘에 의한 콘텐츠의 추천과 배치가 일상화되면서, 방송과 통신, 콘텐츠와 플랫폼을 구분해 온 기존 법제의 경계 역시 불분명해졌다.

국내에서도 이러한 변화에 대응하여 미디어 법체계를 통합하려는 논의가 지속되어 왔다. 이른바 ‘통합미디어법’ 논의는 2009년 이후 크게 세 시기로 구분된다(이종관, 2023). 초기에는 방송법과 인터넷멀티미디어방송사업법(일명 IPTV법)의 통합이 주요 과제였다면, 이후에는 공영방송의 독립성과 OTT 규율 등으로 논의의 범위가 확대되었다. 2020년부터 방송통신위원회와 과학기술정보통신부는 각각 ‘시청각미디어서비스’와 ‘디지털미디어서비스’를 중심으로 새로운 법체계를 모색해 왔다. 전자가 방송의 공공성과 이용자 보호를 상대적으로 강조한다면, 후자는 기술혁신과 산업진흥에 보다 무게를 두어 왔다(윤장열, 2025).

이런 상황에서 국회 과학기술정보방송통신위원장 직속 통합미디어법 TF는 2026년 1월 ‘시청각미디어서비스법’의 제정 방향을 공개하였고, 최민희 의원은 지난 6월 시청각미디어서비스법안을 대표 발의하였다. 동법안은 기존 방송법과 IPTV법으로 분절되어 있던 규율 체계를 ‘시청각미디어서비스’라는 개념을 중심으로 재편하고자 한다. 이에 따라 공영방송과 지상파방송, 보도채널 등 기존 방송사업자뿐 아니라 실시간·비실시간 시청각미디어콘텐츠서비스, 이용자제작 콘텐츠서비스 및 다양한 플랫폼서비스를 법적 규율 대상으로 포괄한다.

이러한 시도는 규제의 대상을 새롭게 정의하고 재분류한다는 점에서 의미가 있다. 특히 디지털 미디어 환경에서 누구를 미디어 규제의 대상으로 설정할 것인가를 재구성한다는 점에서 기본법적 성격을 갖는다. 그러나 서로 다른 규제 대상을 하나의 법체계 안에 포괄하는 것과 이들에게 동일한 규제 목적과 원리를 적용하는 것은 분명히 다른 문제다. 이런 점에서 보다 근본적인 질문이 연결된다. 즉, 동법은 과연 무엇을 ‘통합’하려 하

는가? 통합의 대상은 기존에 분절되었던 법체계인가, 방송과 OTT, 그리고 플랫폼이라는 서로 다른 사업자와 서비스를 하나의 규율 체계에 포괄하는 것인가, 아니면 콘텐츠의 생산·편성·추천·유통에 이르는 미디어 가치사슬 전체를 하나의 규제 체계로 재구성하려는 것인가. 나아가 규제 대상을 통합한다면, 서로 다른 서비스와 사업자를 어떠한 원리와 기준에 따라 규율할 것인가.

한편, 동법이 공공영역과 시장영역을 구분하면서도 시청각미디어서비스 전반에 시청자 권익, 공적 책임, 공정성과 공익성 등의 원칙을 제시하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 공영방송과 상업방송, 국내 OTT와 글로벌 플랫폼, 이용자제작 콘텐츠 플랫폼은 자원 구조와 사업 목적뿐 아니라 시장지배력, 여론형성력, 데이터와 알고리즘에 대한 통제력에서도 큰 차이를 갖는다. 따라서 이들을 하나의 법적 범주에 포함하는 것만으로 통합된 미디어 규율체계가 성립되거나 동일한 원칙을 강제할 수 없다. 그래서 오히려 각각의 사업자가 미디어 생태계에서 어떠한 기능을 수행하고 어떤 사회적·경제적 권력을 행사하는지를 구분한 뒤, 그 영향력에 상응하는 책임과 의무를 어떻게 부여할 것인가가 함께 논의되어야 한다.

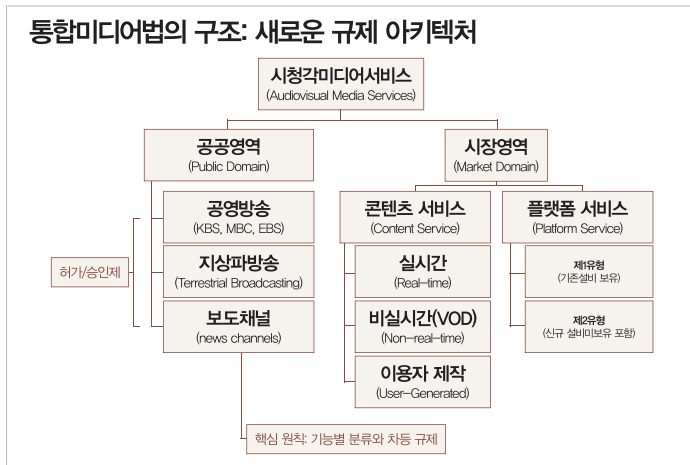
이런 점에서 동법의 제정은 새로운 서비스를 기존 법체계에 편입하거나 분산된 법률을 하나로 결합하는 법기술적 과제에 그치지 않는다. 무엇보다 근본적으로는 디지털 환경에서 미디어의 공공성과 시장의 관계를 어떻게 설정하고, 미디어와 플랫폼이 행사하는 사회적·경제적 권력에 국가가 어떠한 원리와 범위에서 개입할 것인가의 문제이다. 이러한 질문은 지난 20년 가까이 통합미디어법 논의가 축적해 온 핵심 과제이기도 하다. 따라서 최근 발의된 법안에서 주목해야 할 것은 ‘통합’ 자체가 아니라 무엇을 왜 통합하고 무엇을 구분하며, 서로 다른 미디어 행위자에게 어떠한 원리에 따라 책임을 배분할 것인가이다. 이 글에서는 ‘시청각미디어서비스법은 무엇을, 어떠한 원리에 따라 통합하려 하는가’라는 질문을 중심으로 법안의 규율체계와 그 원리를 비판적으로 검토하고자 한다.

2. 최근 발의된 법안

1) 새로운 규제 아키텍처

발의된 법안의 출발은 기존의 방송법제가 변화된 디지털 미디어 환경을 충분히 반영하지 못한다는 문제의식에 있다. 무엇보다 기존의 ‘방송’이라는 법적 개념을 ‘시청각 미디어서비스’로 확대하는 것으로 나타난다. 법안은 시청각미디어서비스를 공공영역과 시장영역으로 구분하고, 다시 콘텐츠서비스와 플랫폼서비스를 세분화한다(제2조). 이때 공공영역에는 KBS·MBC·EBS와 같은 공영방송을 비롯하여 지상파방송, 보도채널, 공동체라디오방송 등이 포함되며, 이를 제외한 나머지 시청각미디어서비스는 시장영역으로 분류된다. 이는 지금의 방송법제가 지상파·케이블·위성·IPTV 등 전송수단과 사업자 유형을 중심으로 규제 대상을 구분했던 것과는 다른 접근이다.

[그림 1] 시청각미디어서비스법의 구조



출처 : 통합미디어법 TF 토론회 자료집(권오상, 2026)

나아가 법안은 콘텐츠서비스를 실시간, 비실시간, 이용자제작 콘텐츠서비스 등으로 구분하는 한편, 플랫폼서비스는 그 기능과 성격에 따라 유형을 분류한다. 이에 따라 전통적인 방송채널뿐 아니라 OTT와 유튜브와 같은 동영상공유플랫폼도 시청각미디어서

비스의 범주 안으로 들어오게 되었다. 동법 제2조는 주요 취지를 “공공영역·시장영역 시청각미디어서비스, 콘텐츠서비스, 플랫폼서비스 등으로 유형을 체계적으로 분류”하여 수평적 규제체계를 마련하고, OTT와 유튜브를 시청각미디어서비스 범주에 포함시키는 것이라고 밝히고 있다. 따라서 동법의 핵심적인 변화는 방송법의 적용대상을 단순히 확대하는 데 있다기보다, 미디어 규제의 기본 단위를 매체와 전송수단에서 서비스의 기능으로 전환하려는 데 있다.

2) ‘방송’에서 ‘시청각미디어서비스’로의 전환

이 과정에서 방송법의 핵심 개념이었던 ‘편성(programming)’의 의미도 확장된다. 전통적인 방송에서는 사업자가 어떤 프로그램을 언제 송출할 것인가를 결정하는 편성권이 핵심적인 미디어 권력이었다. 그러나 OTT에서는 콘텐츠를 어떤 순서와 위치에 ‘배치(arrangement)’하는지가 중요하고, 동영상공유플랫폼에서는 이용자에게 어떤 콘텐츠를 추천하고 노출할 것인가가 알고리즘에 의해 결정된다(권오상, 2026). 따라서 이 법안은 콘텐츠의 편성뿐 아니라 배치, 채널 구성, 플랫폼을 통한 중개와 공유까지 규율 체계 안으로 가져오려 한다(제35조, 제62조).

그리고 법안은 공공영역과 시장영역, 콘텐츠서비스와 플랫폼서비스 등을 구분하고 각 서비스의 성격에 따라 허가·승인·등록·신고 등의 규제 수준을 달리 설정한다. 특히 공영방송, 지상파방송, 보도채널 등 공공영역에 속하는 사업자에게는 상대적으로 강한 공적 책임과 진입·소유규제가 적용된다. 예컨대 지상파방송서비스사업자와 보도채널사업자 등의 최대액출자나 실질적 경영지배자가 변경될 경우 방송미디어통신위원회의 승인을 받아야 하며, 이 과정에서 공적 책임·공정성·공익성의 실현 가능성과 시청자의 권익보호 등이 심사기준이 된다(제23조부터 제25조까지).

3) 기본원칙

제3조부터 제6조까지는 편성의 자유와 독립, 시청각미디어서비스의 공적 책임, 공정성·공익성 등을 기본원칙으로 규정한다. 법안의 목적 자체도 시청각미디어의 자유와 독립을 보장하는 동시에 “시청각미디어의 공적 책임과 다양성”을 제고하고, 민주적 여론형성, 시청자 권익 증진, 국민문화 향상과 공정경쟁 환경 조성을 추구한다고 밝힌다. 이는

전통적으로 지상파방송을 중심으로 발전해 온 방송의 공공성 및 공적 책임이라는 규범을 새로운 시청각미디어 환경에서도 유지하려는 법안의 기본적인 철학을 보여준다.

이는 향후 논쟁이 예상된다. OTT와 유튜브를 법체계 안에 포함시키는 것과 전통적인 방송에 적용해 온 공공성·공정성 규범을 새로운 미디어서비스에 어느 범위까지 적용할 것인가는 서로 다른 문제이기 때문이다. 플랫폼 사업자와 대형 OTT, 전문적인 콘텐츠사업자, 소규모 사업자와 이용자가 제작한 콘텐츠는 사회적 영향력과 서비스의 성격에서 큰 차이가 있다. 따라서 하나의 ‘시청각미디어서비스’ 개념 아래 이들을 포괄하더라도 각각의 사업자가 부담해야 할 공적 책임과 법적 의무가 그 영향력과 위험에 비례하여 충분히 구별되어 있는지를 면밀히 검토할 필요가 있다.

4) 공정한 시장 질서를 위한 미디어 생태계 조성

법안은 사업자와 콘텐츠 규제에 그치지 않고 시청자 권익 보호, 시장경쟁, 산업 진흥까지 하나의 법률에 통합한다. 제64조부터 제73조까지는 시청자권익보호위원회, 시청자위원회, 시청자 평가프로그램, 재난정보 전파, 장애인 시청지원, 시청자미디어재단 등에 관한 제도를 두고 있다. 제74조부터 제86조까지는 ‘경쟁상황평가위원회’와 ‘분쟁조정위원회’가 사업자의 금지행위, 손해배상과 분쟁조정 등을 규정함으로써 미디어 시장의 공정경쟁을 별도의 정책영역으로 설정한다. 나아가 제87조부터 제96조까지는 기술개발, 해외진출, 전문인력 양성, 지역·중소사업자 지원 등을 규정하고 ‘한국시청각미디어진흥원’과 ‘진흥협회’의 설립 근거까지 마련한다.

[표 1] 시청각미디어서비스법의 구성과 주요 내용

구성	주요 내용	특징
제1장 총칙	목적, 정의, 시청자의 권익, 편성의 자유와 독립	방송 중심에서 시청각미디어서비스 중심의 규율
제2장 기본사항	공공·시장영역, 콘텐츠·플랫폼서비스 분류 및 규제 체제	매체별 규제에서 서비스·기능 중심 규제
제3장 공공영역	공공영역의 공적 책무, 운영, 평가 및 지원	공공영역 차별화, 강화된 공적 책임 부과
제4장 콘텐츠서비스	실시간, 비실시간, 이용자제작 콘텐츠의 기본원칙	콘텐츠의 다양성·지역성·접근성 및 공익적 가치 보장
제5장 설비 보유 플랫폼서비스	설비 보유 플랫폼의 운영, 채널 구성·제공, 콘텐츠 재송신 등	케이블·IPTV·OTT 등 서로 다른 유통수단을 재구성
제6장 설비 미보유 플랫폼서비스	이용자 제작 콘텐츠의 중개·공유, 알고리즘 등 배치와 이용자 보호	UGC·알고리즘 기반 플랫폼을 미디어 규율 체계에 편입
제7장 시청자 권익보호	시청자권익보호위원회, 시청자위원회, 장애인 시청지원 등	시청자를 미디어 이용과 참여의 권리주체로 설정
제8장 공정경쟁	경쟁상황평가, 금지행위, 분쟁조정, 기술개발·전문인력 양성 지원 등	공공성과 산업성의 균형 공정한 시장질서와 지속가능성 확보
제9장 발전 지원	허가·승인 등 감독·제재에 관한 규정	집행 및 감독수단 마련
보칙, 벌칙 및 부칙	법 집행을 위한 사항	행정적·제도적 집행 기반 마련

출처 : 필자 구성

위와 같이 동법은 방송법과 IPTV법을 폐지하고 방송, OTT, 동영상공유플랫폼 등을 ‘시청각미디어서비스’라는 하나의 법적 틀 안에 포함시킨 뒤, 공공영역과 시장영역, 콘텐츠와 플랫폼, 실시간과 비실시간, 이용자 제작 서비스 등의 기능에 따라 규제를 차등화 하려는 것이다. 이러한 점에서 법안은 전송수단 중심의 수직적 방송규제에서 기능 중심의 수평적 미디어 규제로 전환하려는 시도라는 의미를 갖는다. 그러나 법안의 실질적인 논의는 ‘얼마나 많은 미디어를 하나의 법에 포함시켰는가’보다 그렇게 포괄된 서로 다른 미디어에 어떠한 원리에 따라 서로 다른 책임을 부과하고 있는가를 중심으로 이루어질 필요가 있다. 따라서 법안이 표방하는 ‘수평적 규제’가 실질적으로 구현되기 위해서는 동일한 기능에는 동일한 규제를 적용하되, 서로 다른 영향력과 위험에는 서로 다른 수준의 책임을 부과한다는 비례성의 원칙이 보다 분명하게 작동할 필요가 있다. 다시 말해 법안의 핵심은 무엇을 규제 대상으로 삼고, 누구에게, 어떠한 공적 책임을, 어느 정도까지 부과할 것인가를 얼마나 구체적이고 비례적으로 설계하고 있는가에 있다고 할 수 있다.

3. 주목해야 할 논의들

동법의 규범적 토대는 규제 대상을 하나의 법체계 안에 포괄하고 새롭게 분류하는 것만으로 완성되는 것은 아니다. 중요한 것은 왜 서로 다른 서비스를 하나의 법체계 안에 포함해야 하는지, 무엇을 기준으로 서로 다른 규제 영역을 구분하며, 각각의 사업자에게 어느 정도의 책임을 부과할 것인지를 설명하는 것이다. 이는 이미 오래전부터 제기되어 왔던 물음들이다.

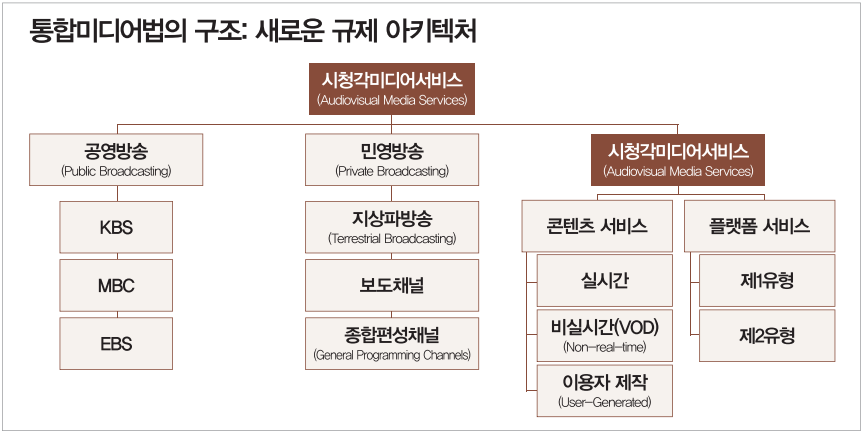
1) 공공영역과 시장영역의 이분법적 구분

동법이 설정한 공공영역과 시장영역의 구분이 어떠한 이론적·규범적 근거에 기초하고 있는지 검토할 필요가 있다. 현행법안의 이분법적 분류는 허가·승인 대상 사업자를 중심으로 공공영역을 설정하고 있지만, 정작 공공성을 중심 가치로 하는 미디어의 규범적 정체성과 이를 지속 가능하게 만드는 제도적 장치는 충분히 제시하지 못하고 있다. 특히 뉴스, 교양, 교육, 지역방송 등 공적 콘텐츠의 안정적인 생산과 유통을 어떠한 방식으로 보장할 것인지에 대한 논의가 뒷받침되어야 한다.

더욱이 디지털 미디어 환경에서는 전파의 희소성보다 알고리즘과 데이터의 통제, 네트워크 효과, 플랫폼의 게이트키퍼 권력이 미디어의 사회적 영향력을 결정하는 핵심 요인으로 부상하고 있다. 따라서 공공영역의 범위를 기존 방송사업자의 법적 지위나 허가·승인 여부를 중심으로 설정하기보다 공적 재원의 사용, 보편적 접근성, 민주적 여론형성에 대한 기여와 영향력, 사회·문화적 기능 등을 기준으로 재정립할 필요가 있다.

이러한 관점에서 공공성과 상업성을 보다 명확하게 구분하고, 각 영역에 상응하는 권리와 책무를 부여하기 위해서는 미디어 체계를 공영방송, 민영방송, 시청각미디어 서비스라는 세 범주로 재구성하는 방안을 검토할 필요가 있다(윤장영, 2026). 이는 단순한 사업자 유형의 재분류가 아니라, 각 미디어가 수행하는 사회적 기능과 정치경제적 영향력, 재원 구조 및 시장 권력의 차이에 따라 서로 다른 규제 원리와 공적 책무를 설계하기 위한 개념적 틀이다.

[그림 2] 통합미디어법의 규제 아키텍처



출처 : 필자 구성

2) 공영방송의 공적 책무를 위한 구조적 개혁

공적 책무는 법적 규정만으로 실현되지 않으며, 이를 수행할 인력·설비·제작비 등 재정적 기반이 뒷받침될 때 비로소 현실화된다. 재원 없는 책무는 선언적 규정에 그칠 위험이 있으므로, 책무와 재원은 분리해서 판단할 수 없는 중요한 문제다. 그러나 동법은 공영방송에 민주적 공론장 형성, 보편적 서비스 제공, 지역적 다양성 보장 등 광범위한 공적 책무를 부과하면서도(제18조), 이를 뒷받침할 재원의 출처·규모·배분 방식·독립성에 대한 구체적 제도는 제시하지 못하고 있다. 이는 공공영역을 별도로 설정한 제도적 의미 자체를 제한할 수 있다.

이 문제는 수신료의 성격 규정과 연결된다. 동법은 KBS·MBC·EBS를 공영방송으로 규정하면서도(제2조), 동법과 함께 발의된 한국방송공사법(일명 KBS법) 제29조는 수신료의 산정·배분을 여전히 KBS 이사회 중심 구조에 두고 있다. 즉 공영방송의 범위는 확대했지만 재원 체계는 기존 KBS 중심 구조를 그대로 유지한 것이다. 수신료를 특정 방송사의 운영 재원으로 볼 것인지, 아니면 시장에서 공급되기 어려운 공적 가치를 위한 공공서비스미디어의 사회적 재원으로 볼 것인지에 따라 제도 설계는 달라진다. 후자의 관점이라면, 수신료의 산정·배분 역시 개별 방송사의 내부 결정이 아니라 각 공영방송의 책

무와 비용을 기준으로 독립적이고 투명하게 결정하는 체계가 필요하며, 재원의 독립성이 어떻게 보장할 것인지도 함께 논의되어야 한다(신삼수 외, 2022).

공영방송의 범위 설정 자체도 불분명하다. 동법은 방송문화진흥회가 최다출자자라는 점에 근거해 MBC의 공영방송 지위를 규정하지만(제2조), 서울MBC가 대주주인 16개 지역MBC의 지위는 오히려 불분명해질 가능성이 있다(박지은, 2026). 이는 법기술적 문제를 넘어, 공영방송의 범위와 지위를 규정하는 이론적 원리 자체가 불명확하다는 점을 보여준다. 범위가 불분명하면 공적 책무의 주체뿐 아니라 재원의 지원·배분 대상 역시 불분명해진다.

더욱이 방송법 폐지와 별도의 한국방송공사법 제정을 전제로 한 체계에서는, 공공영역과 시장영역을 새롭게 구분하면서도 공영방송의 제도적 지위와 재원의 법적 기반은 여전히 KBS 중심으로 설계되는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 수신료 문제는 금액이나 징수 방식이 아니라, 공적 책무를 누가 수행하고 비용을 누가 부담하며 어떤 독립적 기구가 재원을 배분할 것인가라는 구조적 문제로 접근해야 한다(이근옥 외, 2025).

다시 말해 공공영역에 차별화된 공적 책무를 부과하려면 이에 상응하는 안정적·독립적 재원 체계가 함께 제도화되어야 한다(홍원식, 2026). 중요한 것은 모든 서비스에 동일한 책무를 확대하는 것이 아니라, 시장이 충분히 공급하기 어려운 뉴스·교육·지역·문화 등의 가치를 위해 KBS·MBC·EBS의 역할과 재원을 유기적으로 연계하는 것이다. 공영방송의 범위와 책무를 새로 정의하는 작업은 수신료를 포함한 재원의 산정·배분체계를 함께 재설계할 때 비로소 구조적 개혁의 의미를 갖는다.

3) 민간 기업에 공적 책임, 어떻게 부여할 것인가?

이번에는 시장영역의 사업자에게 어떠한 공적 책임을 어느 범위까지 부과할 것인지 검토할 필요가 있다. 동법은 공공영역과 시장영역을 구분하면서도 시청각미디어서비스 전반에 공적 책임과 공정성·공익성, 시청자 권익 등에 관한 기본 원칙을 제시하고 있다. 그러나 공영방송과 민영방송, OTT와 동영상공유플랫폼은 존재 목적과 자원 구조뿐 아니라 사회적 기능과 영향력에서도 상당한 차이가 있다. 따라서 아동·청소년 보호, 이용자 권익 보호, 불법·유해 콘텐츠 대응 등은 민간사업자에게도 요구할 수 있지만, 이는 공영방송에 요구되는 민주적 공론장 형성, 보편적 서비스 제공, 지역·문화적 다양성 보장과

같은 적극적인 공공서비스 책무와 구별되어야 한다.

이러한 문제는 콘텐츠서비스와 플랫폼서비스라는 기능적 분류에서도 나타난다. 플랫폼은 단순한 콘텐츠 중개자가 아니라 알고리즘과 인터페이스를 설계하고 데이터를 통제하며 정보의 노출·추천·배치를 결정하는 주체이다. 동법이 기존 방송의 ‘편성’과 구별하여 콘텐츠의 목록과 위치를 결정하는 ‘배치’ 개념을 도입하고, 콘텐츠의 배치·추천·중개·공유에 관여하는 알고리즘에 투명성 의무를 부과한 것은 이러한 변화를 반영한 것으로 평가할 수 있다. 그러나 배치와 추천이 갖는 사회적 영향력을 어떠한 기준으로 평가하고, 사업자별로 어느 수준의 책임을 부과할 것인지에 관한 구체적인 규제 원리는 충분히 제시되어 있지 않다. OTT 사업자의 콘텐츠 목록 구성과 대규모 플랫폼의 알고리즘에 의한 추천·노출은 이용자의 정보 접근과 여론형성에 미치는 영향에서 상당한 차이가 있음에도 이를 구별하는 기준은 명확하지 않다. 따라서 플랫폼 규제는 알고리즘 투명성 확보에 머무르거나 개별 콘텐츠에 대한 책임을 확대하기보다, 이용자 규모와 데이터 통제력, 시장지배력, 알고리즘적 게이트키퍼 능력과 여론형성력 등을 고려하여 배치·추천을 통해 행사되는 구조적 권력에 상응하는 책임을 차등적으로 부과하는 방향으로 구체화될 필요가 있다.

그러나 동법은 이러한 차이를 충분히 구분하지 않은 채 시청각미디어서비스의 내용과 공개를 목적으로 유통되는 정보에 대해 공정성·공익성과 공적 책임의 준수 여부를 심의하는 체계를 두고 있다. 이 경우 공영방송의 방송프로그램과 OTT 콘텐츠, 플랫폼을 통해 유통되는 정보에 어떠한 공적 책임의 기준을 적용할 것인지 불분명해질 수 있다. 더욱이 플랫폼의 핵심적인 영향력이 개별 콘텐츠의 생산보다 콘텐츠의 가시성과 접근 가능성을 결정하는 배치·추천 구조에서 발생한다는 점을 고려하면, 플랫폼의 구조적 권력에 대한 규제가 오히려 광범위한 콘텐츠 심의로 전환될 가능성도 검토할 필요가 있다.

따라서 시장영역에 대한 규제는 ‘동일 서비스 동일 규제’라는 형식적 형평성을 넘어 사업자의 기능과 영향력에 비례하는 방식으로 설계되어야 한다. 중요한 것은 모든 민간사업자에게 동일한 공적 책임을 확대하는 것이 아니라, 콘텐츠 생산자에게 요구되는 책임과 플랫폼의 배치·추천 권력에서 발생하는 책임을 구별하고, 각각의 사회적 영향력에 상응하여 규제의 수준과 방식을 차등화하는 것이다. 통합미디어법이 추구해야 할 규제의 형평성은 동일한 책임의 부과가 아니라, 서로 다른 권력에 상응하는 서로 다른 책임

의 부과에서 찾아야 한다.

4) 글로벌 사업자에 대한 규제의 실효성

마지막으로 글로벌 사업자를 법률의 적용 대상에 포함하는 것과 실제로 이들을 어떻게 규제할 것인지 간단히 살펴볼 필요가 있다. 동법은 OTT와 동영상공유플랫폼을 시청각미디어서비스에 포함하고 신고와 알고리즘 투명성 등의 의무를 부과하지만, 넷플릭스나 유튜브와 같은 글로벌 사업자는 서버, 데이터, 알고리즘의 통제권이 국외에 존재할 수 있어 국내 사업자와 규제의 집행 조건이 다르다. 특히 글로벌 사업자에 대한 구체적인 승인·취소 체계가 해외 채널의 국내 재송신에 집중되어 있다는 점에서, 이를 글로벌 OTT와 플랫폼에 대한 실효적인 집행체계로 보기는 어렵다. 따라서 국내대리인의 책임, 자료 접근권과 투명성 보고, 위반 시 제재 수단, 이용자·매출 규모에 따른 의무, 해외 규제 기관과의 협력 등 실질적인 집행수단이 함께 마련되어야 한다.

지금까지 개괄적으로 전술한 논의는 규제 대상을 통합하는 것과 규제 원리를 통합하는 것은 서로 다른 문제임을 지적한다. 통합미디어법의 핵심은 다양한 사업자를 하나의 법률에 포괄하는 데 있는 것이 아니라, 공공성, 여론형성력, 시장지배력, 플랫폼 권력이라는 서로 다른 문제를 구분하고 이에 적합한 규제 원리와 수단을 설계하는 데 있다. 이러한 문제는 그동안 통합미디어법 논의에서 지속적으로 제기되어 왔지만, 현재의 법안이 이를 충분히 포괄하고 있다고 보기는 어렵다.

4. 마치며: 통합미디어법을 위한 제언

국내에서 사용되는 ‘시청각미디어서비스’라는 용어는 방송과 OTT를 포괄하기 위해 만들어진 일반적 명칭이라기보다, 유럽연합이 디지털 전환에 대응하여 방송 중심 규제체계를 기능·서비스 중심 규제체제로 전환하는 과정에서 정립한 법적 개념의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 유럽의 통합적 미디어 규제 논의는 방송과 새로운 시청각서비스 사이의 경계가 허물어지기 시작한 2000년대 중반부터 본격화되었으며, EU 집행위원회가 2005년 제안한 기존 국경 없는 텔레비전 지침의 개정 논의는 2007년 시청각미디

어서비스지침(AVMSD)으로 이어졌다(윤장열, 2025).

그런데 이러한 법제 개편은 방송과 새로운 미디어 서비스를 하나의 규제체계 안에 편입하기 위한 기술적·제도적 정비로만 이해되어서는 안 된다(심영섭, 2025). 당시 유럽이 직면한 과제는 디지털 미디어산업의 성장을 촉진하고 변화된 시장 환경에 대응하는 동시에, 디지털화와 미디어 상업화가 민주적 공론장과 문화적 다양성에 미치는 영향을 어떻게 조정할 것인가에 있었다. 시청각미디어는 시장에서 거래되는 경제적 서비스인 동시에, 민주적 여론형성과 문화적 재생산, 사회적 통합에 영향을 미치는 사회적·문화적 서비스이기 때문이다.

이러한 역사적 경험은 국내 통합미디어법의 설계에도 중요한 시사점을 제공한다. 디지털 전환은 콘텐츠의 전달 방식이나 사업자의 유형만을 바꾼 것이 아니다. 플랫폼과 알고리즘의 확산은 콘텐츠의 생산·유통뿐 아니라 시민이 정보에 접근하는 방식, 공론장이 형성되는 과정, 여론이 조직되는 구조, 문화적 재생산의 조건, 나아가 미디어산업에서 자본이 축적되고 시장 권력이 형성되는 방식까지 변화시키고 있다. 따라서 통합미디어법은 새로운 사업자를 기존 규제체계에 어떻게 편입할 것인가라는 문제를 넘어, 변화된 미디어 환경에서 시장 권력과 공공성의 관계를 어떠한 원칙에 따라 다시 설정할 것인가라는 질문에서 출발해야 한다.

이 글에서 살펴본 것처럼, 통합미디어법이 해결해야 할 문제의 우선순위를 설정하는 작업은 단순한 규제체계의 기술적 조정이 아니다. 방송법과 IPTV법 등으로 분산된 기존 법률을 하나로 통합하거나 방송과 OTT 사이의 규제 형평성을 조정하는 것만으로는 통합의 목적을 설명할 수 없다. 앞에서 다룬 공영방송의 공적 책무와 자원 체계의 불일치가 보여주듯, 보다 근본적인 질문은 디지털 미디어 환경에서 시장과 공공영역의 관계를 어떻게 설정할 것인지, 집중되는 미디어 시장 권력과 플랫폼 자본을 어떻게 통제할 것인지, 공영미디어에 어떠한 역할과 책임을 부여하고 이를 어떻게 지원할 것인지, 그리고 시민의 정보 접근과 자유로운 여론형성의 조건을 어떻게 보장할 것인지에 있다. 결국 통합미디어법의 우선순위를 결정하는 것은 미디어를 어떠한 사회적 제도로 위치 지을 것인가에 관한 정치경제학적 선택이다(윤장열, 2026).

이러한 관점에서 통합미디어법은 모든 사업자에게 동일한 규제를 적용하는 법이 아니라, 각 사업자가 미디어 시장과 여론형성 과정에서 행사하는 영향력과 그에 상응

하는 책임을 체계화하는 기본법으로 설계될 필요가 있다. 향후 논의는 “무엇을 하나의 법으로 통합할 것인가”에서 “무엇을 위해 통합할 것인가”로 질문을 전환해야 한다. 그 답은 규제체계의 단순한 일원화가 아니라, 디지털 환경에서 미디어 다원성과 공공성을 보장하고 집중되는 시장 권력을 적절히 통제하며 시민의 자유로운 정보 접근과 민주적 여론형성을 가능하게 하는 새로운 미디어 질서를 구축하는 데서 찾아야 한다. 이미 수년간 제기되어 온 이러한 문제들을 더 이상 미루지 말고, 통합미디어법 논의의 중심 의제로 삼아야 할 것이다.

참고문헌

- 권오상(2026, 1월). 〈시청각미디어서비스법의 주요 내용과 입법방향〉. 국회 과방위원장 통합미디어법 TF(안) 발표 및 시청각미디어서비스법 제정방향 논의를 위한 토론회, 국회의원회관.
- 박지은(2026, 8, 11). "시청각법, 지역MBC 16개사 또 누락...공영방송 명시해야" 〈한국기자협회〉.
- 산삼수(2025, 12월). 〈공공서비스미디어 전환을 위한 통합 미디어법 · 제도 방향 탐색〉. 합리적인 미디어 법제 개편방안 마련을 위한 토론회, 2025 한국언론정보학회 방송미디어통신위원회 토론회, 한국방송회관.
- 심영섭(2025, 12월). 〈역사적 제도주의 관점에서 본 미디어법 제정 논의와 합리적 대안 모색〉. 합리적인 미디어 법제 개편방안 마련을 위한 토론회, 2025 한국언론정보학회 방송미디어통신위원회 토론회, 한국방송회관.
- 윤장열(2025). 통합미디어법 도입을 위한 제언: 유럽연합, 독일, 영국 사례 분석을 중심으로, 〈미디어와 인격권〉, 11(2), 103-151.
- 윤장열(2026, 2월). 〈통합미디어법 논의의 정치경제학: 왜 우리는 아직도 통합하지 못했는가, 그리고 독일은 무엇을 보여주는가〉. 한국언론정보학회 제1차 이슈세미나, 한국언론진흥재단 미디어교육원.
- 이근욱, 김재영, 봉미선 (2025). 공영방송 텔레비전방송수신료 제도의 법적 과제와 'TV수신료위원회' 설치 방안. 〈한국언론정보학보〉, 제133호
- 이종관(2023). 방송영상 산업 발전을 위한 통합미디어법제 제정 방향 및 바람직한 미디어혁신위원회의 역할 제언. 〈방송문화〉 통권 424호 7-26.
- 최민희 의원 등 13인 발의 개정법률안 (2026, 6, 18). 〈시청각미디어서비스법안〉
- 최민희 의원 등 13인 발의 개정법률안 (2026, 6, 18). 〈한국방송공사법안〉
- 홍원식(2026, 5월). 〈어떻게 공공서비스미디어(PSM)로 재탄생시킬 것인가: 통합미디어법의 방향모색〉. 한국언론학회 2026봄철정기학술대회 EBS후원세션, 여수엑스포컨벤션센터.